

1500102-85.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelos acusados, mormente a confissão extrajudicial da ré, no sentido de que receberia certa quantia para inserir o entorpecente no estabelecimento prisional, a pedido do corréu, e a apreensão do entorpecente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500102-85.2022.8.26.0580- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500102-85.2022.8.26.0580 - 2022/000612

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HORÁCIO DE QUEIROZ e VANEIDE AGOSTINHO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.VANEIDE AGOSTINHO DA SILVA e BRUNO HORÁCIO DE QUEIROZ, qualificados nos autos (fls. 5 e 92), foram denunciados como incursos no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29, caput, do Código Penal, porque na ocasião descrita na denúncia, na Penitenciária de Florínea, naquele município e nesta Comarca, agindo em concurso, supostamente, VANEIDE trazia consigo, para posterior entrega a BRUNO, sem autorização legal, 06 (seis) porções de maconha, de peso líquido total de 73,01 g (setenta e três gramas e um centigrama) [fls. 100/102].

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fls. 98/99).

Os acusados foram notificados (fls. 134 e 137) e, após a apresentação das defesas preliminares (fls. 159/160 e 188/190), a denúncia foi recebida (fls.192/193).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e os réus interrogados (fls. 229/230).

Vieram às alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação (fls. 262/266), da d. Defensora do corréu Bruno, pela absolvição (fls. 268/271), e da D. Defensora da corré Vaneide, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, com substituição por restritiva de direito (fls.

273/285).

É o relatório.

2.A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11), pelas fotografias (fls. 26/27), pelos laudos periciais (fls. 30/32 e 88/89), bem como pelos documentos (fls. 117/132).

Na fase policial a acusada Vaneide aduziu que reside na cidade de Piracicaba. Conheceu BRUNO por meio de uma amiga que visitava presos. Tem passagem por tráfico de drogas. Foi a terceira vez que visitou BRUNO, mas somente no parlatório. Há cerca de um mês, BRUNO pediu que trouxesse drogas e disse que lhe daria cerca de R\$ 600,00. Ficou com receio, porém com a insistência de BRUNO, resolveu ir mais uma vez para a Penitenciária de Florínea levando a droga. Pegou este entorpecente num 'morro' perto da casa da interrogada. Colocou a droga em suas partes íntimas. Na saída do parlatório, adentrou sozinha no banheiro e tirou a droga e jogou no cesto. O agente, ao abrir a porta, sentiu o cheiro, então a interrogada confessou que a maconha era sua e iria repassar para o sentenciado BRUNO, mas ficou com receio. O agente solicitou a presença de outro funcionário. Deseja deixar claro que iria receber seiscentos reais pela entrega da droga a BRUNO. A interrogada iria utilizar o dinheiro para pagar o aluguel. Não visita outros presos (fl. 6).

Em Juízo a corré Vaneide aduziu que na data dos fatos foi visitar BRUNO na penitenciária, passou pela revista da comida e pela revista corporal, sem que nada fosse constatado, entrou e foi direto no parlatório. Havia uma visita em sua frente e o agente pediu para aguardar um instante para que a outra visita saísse. Depois de um tempo foi chamada para adentrar no parlatório e o preso BRUNO foi chamado. No momento de ir embora, a interrogada aguardou a presença de outro agente, porque o primeiro não sabia dar 'baixa na carteirinha'. Quando o agente chegou fez algumas perguntas para a acusada e saiu novamente, depois retornou dizendo 'achei, achei, é droga'. A interrogada foi levada para uma sala, onde estavam presentes o Diretor da penitenciária e outros agentes que lhe fizeram perguntas sobre a procedência do entorpecente encontrado. Até esse momento não sabia que o que tinham encontrado era droga. Começou a ficar nervosa e alega que o Diretor falou para a interrogada assumir a posse da droga e dizer que trouxe para BRUNO, porque dessa forma poderia ir embora. Assim o fez e foi encaminhada para Delegacia. Alega que os procedimentos de revistas realizados para as visitas adentrarem no parlatório não foram realizados naquela ocasião. Na Delegacia, foi tratada com respeito. Afirma ter assinado os documentos sem entender o que estava ocorrendo. Sobre o dinheiro que seria lhe dado, afirma que não precisava. Conheceu BRUNO por meio de uma amiga que fazia visitas a penitenciária. Começou a se corresponder por cartas com BRUNO e depois o visitou. Não conhecia os agentes penitenciários. Nega as informações contidas no interrogatório policial e declara que não disse aquelas informações, e que estava nervosa naquele momento. Alega que não sabia como funcionava o sistema. Já tinha sido presa anteriormente, mas nunca em uma penitenciária. Em nenhum momento foi ao banheiro da penitenciária. Bruno nunca solicitou drogas para a acusada. Trabalha em dois empregos, um no shopping e outro como decoradora de festas infantis, e sustenta seus três filhos. Já foi processada por tráfico de drogas (fls. 229/230).

Na fase policial o acusado Bruno aduziu que está preso desde 15 de fevereiro de 2015 pelo crime de roubo qualificado. Conheceu VANEIDE na condição de preso. Sobre os fatos deseja se manifestar apenas em Juízo (fl. 92).

Em Juízo, o corréu Bruno aduziu que conheceu VANEIDE há um ano e, quando voltou para o Estado de São Paulo, começaram a se corresponder por carta. Posteriormente, VANEIDE foi visitar o interrogado. VANEIDE já visitou o interrogado quatro vezes. Está cumprindo pena por assalto e foi preso no dia 02 de fevereiro de 2015. Conhece os agentes penitenciários e tem um bom convívio com os funcionários, pois trabalha como faxineiro e auxilia os funcionários. Tomou ciência sobre as drogas quando foi colocada no 'castigo'. Não possui acesso à área de visita, quem tem acesso àquela área são os presos do raio um, os guardas, os advogados e as visitas. Não teve problemas com drogas na penitenciária. Não solicitou o entorpecente para VANEIDE, até porque está próxima a data para concessão de benefício, e isso prejudicaria o interrogado. Possui um bom convívio com VANEIDE. Quando acabou a visita, VANEIDE se

despediu do acusado, entregou a comida que ela tinha levado para o funcionário e foi para dentro da unidade dar 'baixa na carteirinha'. Depois de um tempo, um guarda veio, fez o interrogado deitar-se no chão, o algemou, disse que 'a casa caiu, na hora certa você vai saber' e o levou para o 'castigo'. Ficou sabendo da ocorrência depois de 10 dias, quando 'desceu para o raio'. Não é usuário de drogas (fls. 229/230).

A testemunha Carlos asseverou que no dia dos fatos, assim que acabou a visita, VANEIDE foi entregar os alimentos, e a testemunha sentiu um cheiro muito forte de maconha. Pediu para VANEIDE aguardar e chamou o chefe de plantão. VANEIDE confessou que a droga lhe pertencia e que entregaria para BRUNO. O entorpecente se encontrava no cesto do banheiro. Ela tinha jogado a droga no lixo do banheiro, porque estava com medo. A acusada não falou como conseguiu a droga. Provavelmente a droga seria entregue dentro da comida. Naquele momento, VANEIDE era a única visita no parlatório. Era a primeira visita, e ela entrou por volta das 11h. Não sabe responder sobre um possível relatório de entrada de visitas no parlatório, visto que 'isso é com a portaria'. Não sabe se VANEIDE visitava outros presos. Trabalha em um setor no qual não tem contato com o acusado e por isso não pode fornecer nenhuma informação sobre BRUNO. Naquele momento, só VANEIDE teve acesso ao banheiro. BRUNO não teria acesso ao banheiro, porque existe um vidro que separa o preso e a visita, sendo que o banheiro fica do lado em que VANEIDE estava. Não conversou com BRUNO (fls. 229/230).

A testemunha Richard asseverou que estava como substituto do Diretor de plantão naquele dia. O funcionário CARLOS chamou o depoente, alegando ter sentido um cheiro muito forte. A testemunha seguiu CARLOS até o parlatório. O local estava muito sujo, tanto o banheiro como o parlatório. Indagaram VANEIDE nesse momento, mas VANEIDE se contradizia nas respostas. Então fizeram uma vistoria no local e identificaram a droga em um cesto no banheiro. Nesse momento, VANEIDE confessou que 'o entorpecente era de sua propriedade, que o colocaria na comida para BRUNO, pois BRUNO pediu para ela levar, porém ficou com medo e jogou a droga no banheiro'. A droga estaria introduzida em partes íntimas de VANEIDE. Revistaram a comida, mas não foi achado nada. Declara que VANEIDE estava muito nervosa. VANEIDE também declarou que tentou colocar a droga na comida, porém não tinha feito o procedimento certo, e a droga começou a esfarelar. Ficou assustada e por isso jogou no banheiro. Nesse momento, BRUNO tentava acalmar VANEIDE. Declara que BRUNO não teria acesso aquele banheiro, porque existe um vidro que divide o espaço, e o banheiro se localiza no lado em que ficam as visitas. Toda a vistoria ocorreu na presença de VANEIDE. Não se recorda sobre o comportamento de BRUNO na penitenciária. Não tinha ciência sobre a entrada de outras visitas antes de VANEIDE. Afirma que há um procedimento de revista no local, pelo agente que está no 'posto', toda vez que uma visita sai (fls. 229/230).

Pelo que procede e pelo que demais dos autos consta a condenação é medida de rigor. É sabido que não se pode relegar ao oblívio que os testemunhos dos agentes penitenciários devem ser respeitados, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos, salientando-se que os agentes penitenciários não possuem motivos para incriminar injustamente os acusados.

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelos acusados, mormente a confissão extrajudicial da ré, no sentido de que receberia certa quantia para inserir o entorpecente no estabelecimento prisional, a pedido do corréu, e a apreensão do entorpecente pelos agentes penitenciários. Mais a mais, a confissão extrajudicial deve prevalecer sobre a retratação judicial, uma vez que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, confere maior credibilidade à primeira, se a segunda se apresenta divorciada do conjunto probatório, mesmo porque, como é cediço, a confissão de autoria vale, não pelo lugar em que é prestada, mas, pela força de convencimento que possui (cf. TJ-MG - APR:

10702041186777001 MG, Relator: Paulo César Dias, Data de Julgamento: 13/05/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2014).

Vale ressaltar que no caso sub judice, a corré introduziu drogas em sua vagina e adentrou na unidade prisional, porém, os agentes penitenciários sentiram forte odor de substância entorpecente, oportunidade em que a ré acabou por dispensar o entorpecente, no banheiro, e confessou que trazia consigo o material, a pedido do corréu.

Percebe-se, portanto, que, quando a ré supostamente desistiu de prosseguir com o crime, este já havia consumado, posto que ela já trazia consigo a droga, no interior da unidade prisional. Assim, um dos verbos núcleos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim como a majorante do art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal, já haviam se configurado.

A confissão extrajudicial da corré, com riqueza de detalhes, bem como a quantidade do entorpecente que seria entregue ao corréu Bruno, a pedido dele, bem indicam a participação do referido acusado nos fatos, uma vez que não restou demonstrado nenhum fato a infirmar a versão apresentada pela própria acusada, quando do calor dos fatos, confirmados pelos testigos coligidos sob o crivo do contraditório.

Ademais, a adoção de comportamento extremamente duvidoso/suspeito por parte do corréu Bruno, repleto de justificativas inconsistentes, incoerentes e pontos obscuros, oferece contornos mínimos de que o requerido detinha, efetivamente, conhecimento a respeito da existência da substância entorpecente que seria a ele entregue, na forma mencionada pela corré que, ali se encontrava, tão somente para visitar o referido réu, no parlatório da unidade prisional.

Logo, a tese de que o corréu não detinha conhecimento acerca da existência da substância entorpecente não logra vir a calhar, haja vista que afronta fatal e diretamente as regras comezinhas de bom-senso e desafia a racionalidade e a lógica humana e, por conseguinte, não merece receber valoração alguma, com a devida vênia. Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente ou isente os réus de pena, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Restou demonstrada a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, já que se trata de tráfico nas dependências de estabelecimento prisional.

2.1. Passo à dosimetria da pena:

2.1.1 A corré Vaneide é reincidente (processo nº 0004317-79.2017.8.26.0411 - execução nº 0004526-78.2019.8.26.0637) [cf. Certidão de fls. 235/237 e F.A fls. 233/234].

Logo, a pena base é fixada no mínimo legal.

Em seguida, a reincidência é compensada com confissão extrajudicial, considerada na fundamentação, nos termos da Súmula 545 do E. STJ.

Ato contínuo, a pena é aumentada em 1/6, nos termos do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, já que se trata de tráfico nas dependências do estabelecimento prisional.

Por fim, a reincidência desautoriza a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois revela que a acusada não se trata de mero traficante eventual, pois faz da atividade criminosa seu meio de vida.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

2.1.2 O corréu Bruno é reincidente (processo nº 0004974-68.2015.8.26.0224 - execução nº 0002032-93.2016.8.26.0041 / processo nº 0007326-04.2012.8.26.0224 - execução nº 0002284-79.2018.8.26.0509 / processo nº 3007257-81.2013.8.26.0224 - execução nº 0006185-38.2017.8.26.0041) [cf. Certidão fls. 246/252 e F.A fls. 238/245].

Logo, a pena base é fixada no mínimo legal.

Em seguida, em razão da reincidência, a reprimenda é elevada em 1/4. Não há atenuantes.

Ato contínuo, a pena é aumentada em 1/6, nos termos do art. 40, inciso III, da Lei

nº 11.343/06, já que se trata de tráfico nas dependências do estabelecimento prisional.

Por fim, a reincidência desautoriza a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar:

VANEIDE AGOSTINHO DA SILVA, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

BRUNO HORÁCIO DE QUEIROZ, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29 do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Deverão cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, mormente em virtude da gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo, considerando, ainda, as reincidências.

O montante da pena corporal e a reincidência desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

À corré VANEIDE, não se concede o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que tal benefício é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerente ao delito, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-a na prisão em que se encontra.

Ao corréu BRUNO, concede-se o direito de recorrer em liberdade, uma vez que por ora não há fato novo a justificar a decretação da prisão cautelar.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Aos d. Defensores nomeados, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se as respectivas certidões.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Assis, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA